

0004369-82.2017.8.26.0635
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Augusto Antonini
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 28ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO FERNANDES BELEBECHA FILHO

VISTOS, etc.

PEDRO FERNANDES BELEBECHA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 06 de maio de 2.017, por volta das 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 2.013, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
28ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0004369-82.2017.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0004369-82.2017.8.26.0635 - Controle nº 1.033/17
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO FERNANDES BELEBECHA FILHO

VISTOS, etc.

PEDRO FERNANDES BELEBECHA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 06 de maio de 2.017, por volta das 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 2.013, Hipermercado Extra, bairro Bela Vista, nesta capital, subtraiu para si, 04 (quatro) desodorantes e 04 (quatro) aparelhos de barbear "Gillette Prestobarba 3 Sensecare", avaliados em sua totalidade em R\$ 234,60 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), pertencentes à empresa "Cia. Brasileira de Distribuição".

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2.017 (fls. 120) e o processo suspenso com fundamento no art. 366 do CPP em 01 de outubro de 2.018 (fls. 170).

Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente em 05 de dezembro de 2.019 (fls. 178) e o feito retomou seu curso.

É o relatório. DECIDO.

A questão de mérito sequer deve ser apreciada, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em face do transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato.

De fato, o réu está sendo acusado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja pena prevista em seu preceito secundário é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

E face à sua primariedade, a pena a ser aplicada ao final seria inferior a 02 (dois) anos.

E diante do que dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorreria, nesse caso, em 04 (quatro) anos.

Assim, a se considerar os termos de interrupção do prazo prescricional, previstos no art. 117 do Código Penal, levando-se em conta, por outro lado, que a denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2.017 e que o processo ficou suspenso nos termos do art. 366 do CPP de 01 de outubro de 2.018 até a citação pessoal do réu em 05 de dezembro de 2.019, conclui-se que aquele lapso de 04 (quatro) anos já se escoou.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO FERNANDES BELEBECHA FILHO, Rg. nº 46.579.443-SSP/SP, filho de Pedro Belebecha e Maria do Socorro Fernandes, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito